



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**SENTENÇA**

Processo Digital nº: 0088591-26.2016.8.26.0050  
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
 Autor: Justiça Pública  
 Réu: JACKSON JOSE DE SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcio Lucio Falavigna Sauandag

Vistos.

JACKSON JOSÉ DE SANTANA foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, porque, na data de 20 de outubro de 2016, por volta das 10:35 horas, na avenida do Oratório, altura do numeral 1.690, nesta cidade e Comarca, trazia consigo drogas, para entrega a consumo de terceiros, consistentes em cento e quarenta e seis porções de cocaína em pó, que se trata de substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o acionado apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia (fls. 127), o acionado foi citado.

Auto de exibição e apreensão do entorpecente a fls. 10/11.

Laudo de constatação a fls. 12/14.

Laudo de exame químico e toxicológico a fls. 90/92.

Depósito judicial de valor apreendido a fls. 35/36

Em audiência foi colhida a prova oral, e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade do crime encontra esteio no auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 12/14 e laudo pericial de fls. 90/92, onde se infere que o material apreendido com o acionado, se tratava, efetivamente, de substância entorpecente, no caso, *cocaína*.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Interrogado na fase policial, o acionado optou pelo silêncio, atitude que não se espera daquele que se diz inocente.

Nesta audiência, optou pela confissão.

Doutro lado, consoante os relatos dos policiais encarregados da prisão do acionado, ele foi preso em situação absolutamente flagrancial, na certeza visual do crime, de posse de alentado volume de entorpecente.

Com efeito, os policiais se encontravam em patrulhamento, passando por local conhecido como de venda de drogas (*entrada da comunidade*), avistando o acionado que, ao perceber a presença da polícia levantou suspeita, se mostrando apreensivo, o que foi determinante para que fosse abordado. Em revista pessoal, então, encontraram em poder do acionado porções de cocaína, além de quantia em dinheiro de contado. Indagado, afiançou a prática do tráfico, inclusive indicando o local onde homiziava mais porções, uma espécie de entulho, sede em que encontradas as substâncias, em volume mais alentado.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado trazia consigo e guardava (posse direta e indireta), alentado volume de entorpecente, marcadamente destinado a entrega para consumo de terceiros, subdividido em porções, mormente porque o acionado não demonstrou condições econômicas para ter a droga unicamente ao deleite pessoal, sequer afirmado.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente, mormente por que simplesmente afiançam a própria confissão do acionado.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu trazia consigo e guardava substância entorpecente com destinação mercantil, de modo que sua conduta se amolda ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa com a também custódia do *cliente*. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico nas modalidades de *trazer consigo* e *guardar* o entorpecente.

Bem firmada a responsabilidade do réu pela prática da traficância, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa, as circunstâncias judiciais não se mostram desfavoráveis ao acionado, de forma que fixo o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quinhentos dias multa.

Em segunda etapa, não verifico a presença de agravantes ou atenuantes que mereçam cômputo, na medida em que estas últimas não têm o condão de trazer as



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

reprimendas abaixo de seu mínimo legal (súmula nº 231, do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de penas.

Possível, de outro lado, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06.

Porém, tal especial circunstância não leva a, cegamente, aplicar-se o redutor em seu grau máximo, já que o fato de não integrar organizações criminosas, não se dedica a atividades ilícitas e ser primário, em verdade, não se mostra tamanho mérito, e sim, o que se espera de qualquer pessoa de bem que pretenda viver em sociedade, *mormente quando não se trata de pessoa que demonstre vínculo com o trabalho sério, estando recolhido ao cárcere por acusação de roubo levada a cabo posteriormente aos fatos aqui apurados.* De tal forma, reduzo as reprimendas da acionada em 1/2, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a duzentos e cinquenta dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Justifico.

À evidência estamos diante de crime de extrema gravidade (*tráfico de drogas*), o qual é crescente na capital, assolando a vida diária das pessoas, colocando a comunidade ordeira em verdadeiro pânico, causando a alienação dos usuários, e a desagregação da família.

Com efeito, a quantidade de reprimenda privativa de liberdade e a qualidade ou natureza do regime prisional em que a mesma deve ser cumprida, são aspectos diversos da pena.

Assim, muito embora no cálculo daquela e na fixação desta devam ser consideradas as balizas do encerrado no art. 59, do Código Penal, isto não significa que dosada a pena base em seu mínimo, o regime prisional deva ser o mais brando.

E isto se dá porque se a gravidade dos crimes já foi considerada pelo legislador ao fixar os parâmetros mínimo e máximo da reprimenda corporal, cabe então ao magistrado tal consideração no que diz respeito ao regime prisional a que a pena deverá ser inicialmente descontada, o que autoriza o juiz a dosar a pena base no patamar mínimo e impor um regime mais grave dentre os possíveis para início de cumprimento da pena carcerária.

Conforme bem ponderou o Min. Maurício Corrêa no julgamento do HC nº 75.508-9-SP, 2ª Turma, j. em 23.09.97, DJU 7.11.97, p. 57.235: A lei desatrela a pena aplicada do regime prisional, ainda que fundada nos mesmos critérios, ao *impor* o regime fechado ao condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos e ao *facultar* o regime semi-aberto ao condenado à pena de mais de 4 anos até 8 anos (Código Penal, art. 33, § 2º, a e b), de forma a permitir que o Juiz, levando em conta a periculosidade do agente e a segurança da sociedade, imponha o regime prisional adequado. Faz o mesmo quando prevê a hipótese de *transferência a regime mais rigoroso* (Código Penal, art. 33, § 2º, e LEP, art. 118). E seguindo arremata: A pena-base e o regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**22ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

a segurança da sociedade (julgamento acima citado).

Em situação parelha à espécie: Afinal, o acusado foi surpreendido, aqui, a dispor à comercialização, de *considerável quantidade de entorpecente de natureza nefasta: 'maconha' na verdade perigosa alienadora de massas que, sutilmente, acaba por se enraizar na sociedade, minando-a e, por vezes, transformando jovens de potencial pensante em debilitados de noções sociais, e que muitas vezes hasteiam bandeira de liberação, sem imaginar as funestas consequências e sem realizar que na esmagadora maioria dos casos esta erva é exatamente o caminho de abertura às outras drogas*. Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridam *em plena confiança de impunidade* a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dê que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este norte. O julgador, portanto, agente político que é e com evidente função social, deve guinar a este sentido. Daí que aquele que infringe as normas penais dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que fica sujeito, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, *retributiva*. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Quem se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado (Apelação nº 0098235-95.2013, rel. Desembargador Luis Soares de Mello).

Por certo, em recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), o que nem de longe retira da norma em análise sua força.

Ainda, também é certo, em decisão mais recente ainda, já do Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796-DF, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura), assentou-se o entendimento de que o delito de tráfico, incidente a causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, retira do delito a equiparação à natureza hedionda do crime, portanto, cancelando o entendimento encerrado na súmula 512, daquele Superior Tribunal, decisão esta dada nos termos do art. 985, do Código de Processo Civil.

Bem por isso, então, e para que não reste dúvida, a fixação do regime fechado, neste caso, não se dá por incidência do disposto no parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, e, sim, em decorrência da gravidade concreta da conduta de tráfico de drogas, e da própria opção de vida do acionado, que tendo condições de trabalhar honestamente, pretendeu servir-se a participar do tráfico de drogas e, colocado em liberdade, não se conteve em freios, agora respondendo pela prática do crime de roubo, como bem informou em interrogatório.

No caso, de pertinência singular o ponderado pelo Desembargador César Augusto Andrade de Castro, no julgamento da Apelação nº 0052173-26.2015, julgado em 01.12.2016, *in verbis*: *Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente*


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**22ª VARA CRIMINAL**
**AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

*contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente dos réus, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas.*

*E, arremata: Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.*

Assim, a culminar no caráter pedagógico da pena, e ultimando em reprovação eficaz, de molde a que o réu não mais permeie os meandros da criminalidade, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena corporal.

O *quantum* da pena corporal aplicada, somente pelo critério objetivo, em tese, permite a benesse disposta no art. 44, do CP, certo que, sempre respeitado o entendimento de meus pares mais experientes, eu entendo que no caso não há oportunidade para tanto, benefício que entendo inaplicável ao caso, posto não guardar suficiência na repreensão do desvio de conduta em avaliação.

Neste sentido: Apelação nº 0005678-64.2011, rel.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Desembargador De Paula Santos; Apelação nº 0002544-32.2012, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; Apelação nº 0002580-06.2012, rel. Desembargador Souza Nery; Apelação nº 0012370-77.2011, rel. Desembargador Machado de Andrade; Apelação nº 0500193-12.2010, rel. Desembargador Camilo Léllis; Apelação nº 0001957-74.2011, rel. Desembargador Eduardo Abdala; Apelação nº 0453594-15.2010, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 9000060-68.2011, rel. Desembargador Salles Abreu.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu JACKSON JOSÉ DE SANTANA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a duzentos e cinquenta dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43, da Lei Federal nº 11.343/06, por infringência ao disposto no artigo 33, *caput*, ambos da Lei Federal nº 11.343/06.

Apesar de seu novo envolvimento com o crime, hei por bem conferir ao acionado o apelo em liberdade.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor depositado nos autos ao FUNAD, posto que evidente produto do comércio espúrio.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, tendo em conta que tem seus interesses curados nos autos pela Defensoria Pública do Estado, circunstância que faz presumir a hipossuficiência econômica.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados, consoante assinaturas lançadas no termo de audiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de julho de 2017.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag  
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, *alínea "a"*, da Lei Federal nº 11.419/06